

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH BẢO VIỆT**
Số: 1595/2024/TB-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ
(Phiên đấu giá rút gọn)

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 2323/HĐĐG-BV ngày 19/7/2023 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 256/2323/PLHĐ-BV (Lần 14) ngày 27/12/2024 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Tổ chức đấu giá khoản nợ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt

Mã số thuế: 0401975814

Đại diện: Ông Huỳnh Tấn Dũng - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236.362.5777 Email: daugiabaovietdn@gmail.com

2. Bên có khoản nợ đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng

Địa chỉ: 228 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, Đà Nẵng

3. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng theo các Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Agribank Chi nhánh Hải Châu (nay là Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng) và Công ty TNHH TM &DV Lắp máy Miền Nam.

3.1 Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ của Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng tạm tính đến ngày 29/6/2023 được quy đổi theo tỷ giá 23.690 VND/USD là: 355.274.731.014 đồng, trong đó:

- Nợ gốc: 133.297.025.084 đồng và USD 3.726.184,00.

- Nợ lãi: 75.573.283.955 đồng và USD 2.453.825.37.

Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/6/2023 cho đến khi Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

3.2 Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ

3.2.1 Tài sản tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Bất động sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: 404 Điện Biên Phủ, tổ 06, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng (Cụ thể: Tổng diện tích đất là: 2.293,1 m², trong đó: Hình thức sử dụng: riêng 2.293,1 m², chung: không. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 2.278,5 m², đất trồng cây lâu năm 14,6 m²).

3.2.2 Tài sản tại đường số 3 Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng: gồm 7 Hợp đồng thế chấp, chi tiết tài sản như sau:

- Tài sản thế chấp là Nhà làm việc, kho thành phẩm, nhà sơn xe, nhà để xe, nhà vệ sinh công cộng, bể nước ngầm, tổng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, kho nguyên liệu, nhà xử lý, cống – nhà bảo vệ, nhà ăn nghỉ công nhân, nhà roda, và các công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng (Diện tích đất thuê: 19.950 m². Thời gian cho thuê đất: 40 năm (kể từ ngày 09/07/2007 đến ngày 12/12/2046).

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền lắp ráp động cơ Diesel công suất 350.000 máy các loại 01 năm, tương đương 82 máy /1 giờ tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền lắp ráp động cơ Diesel và động cơ máy kéo tay (Máy rôda động cơ DW-10 và D12 là máy chính) (Công suất 100.000 máy các loại/1 năm), tương đương 25 máy/giờ) tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền (nâng cấp thiết bị và thay đổi công nghệ) để sản xuất lắp ráp động cơ Diesel tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền (nâng cấp thiết bị và thay đổi công nghệ) để sản xuất lắp ráp động cơ Diesel tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền lắp ráp máy phát điện tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền lắp ráp động cơ Diesel tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

3.2.3 Tài sản tại đường số 10 Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng: gồm 3 Hợp đồng thế chấp, chi tiết tài sản như sau:

- Tài sản thế chấp là Kho chứa, phòng làm việc, Xưởng thiết bị, phòng lab, nhà bảo vệ, phòng máy phát điện và các công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê tại địa chỉ: Đường số 10 – KCN Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng (Diện tích đất thuê: 12.121,5 m². Thời gian thuê đất: 45 năm (từ ngày 27/08/2002 đến ngày 12/12/2046)).

- Tài sản hình thành từ tương lai là xưởng đúc gắn liền với đất thuê tại địa chỉ: Đường số 10 – KCN Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng (Diện tích đất thuê là: 12.121,5 m². Thời gian thuê đất: 45 năm (từ ngày 27/08/2002 đến ngày 12/12/2046)).

- Tài sản thế chấp là Hệ thống dây chuyền thiết bị đúc (Công suất 30 tấn/ngày) tại địa chỉ: Đường số 10 – KCN Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng.

3.3 Tình trạng pháp lý:

- Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Bên vay, Bên thứ Ba thế chấp tài sản.
- Cơ quan Thi hành án đang thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản.

❖ Lưu ý:

- Tổ chức/cá nhân mua tài sản trên đất muốn tiếp tục sử dụng diện tích đất để triển khai dự án phải thực hiện việc chuyển nhượng tài sản đúng theo qui định của Pháp luật hiện hành, có ngành nghề phù hợp với quy hoạch trong khu công nghiệp và được Daizico, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng chấp thuận bằng văn bản, đồng thời tổ chức, cá nhân mua tài sản phải phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam thanh toán dứt điểm khoản nợ ngân sách (*tiền thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng và tiền chậm nộp*) để Daizico nộp ngân sách mới được thuê lại đất thực hiện dự án.

(Theo Công văn số 979/CTY-KH ngày 12/12/2023 về việc bán đấu giá khoản nợ vay được đảm bảo bằng tài sản tại khu đất đường số 3, đường số 10 KCN Hòa Khánh của Công ty TM và DV lắp máy Miền Nam của Công ty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng).

3.4 Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản:

- Đối với khoản nợ nội tệ của Công ty đã được Agribank áp dụng giảm lãi suất cho vay xuống 4,86%/năm và không áp dụng lãi suất quá hạn.
- Tài sản của Công ty đang được Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê và Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu kê biên xử lý.

3.5 Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và giấy tờ kèm theo: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Hồ sơ pháp lý kèm theo:

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-200900940 ngày 25/05/2009 và các phụ lục hợp đồng đính kèm;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-200901105 ngày 23/06/2009;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201000710 ngày 24/06/2010;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100755 ngày 09/06/2011;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100765 ngày 14/06/2011;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100785 ngày 23/06/2011;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100807 ngày 01/07/2011;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100236 ngày 07/03/2011;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201101116 ngày 18/08/2011;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201101163 ngày 29/08/2011;
- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201101216 ngày 13/09/2011;
- Sổ Hợp đồng thế chấp số 446/HĐTC ngày 23/01/2014;
- Sổ Hợp đồng thế chấp số 2001LCL201500970 ngày 05/09/2015;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001LCL201500182 ngày 09/03/2015;
- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201500183 ngày 09/03/2015;
- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201500184 ngày 09/03/2015;
- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201500185 ngày 09/03/2015;
- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201000414 ngày 24/06/2010;
- Số Hợp đồng thế chấp số 297-KHKD ngày 21/11/2006;
- Số Hợp đồng thế chấp số 2001LCL201500969 ngày 05/09/2015;
- Số Hợp đồng thế chấp số 2001LCL201500972 ngày 05/09/2015;
- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201500971 ngày 05/09/2015
- Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 16/2020/QĐST-KDTM ngày 15/12/2020 và Thông báo sửa chữa, bổ sung quyết định số 01/2021/TB-SCBSQĐ ngày 06/01/2021 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu;
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 670/QĐ-CCTHADS ngày 18/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu;
- Quyết định ủy thác thi hành án số 95/QĐ-CCTHADS ngày 11/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu;
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 18/QĐ-CCTHADS ngày 12/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 15/QĐ-CCTHADS ngày 06/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Quyết định ủy thác xử lý tài sản số 01/QĐ-CCTHADS ngày 06/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Quyết định về việc xử lý tài sản số 727/QĐ-CCTHADS ngày 10/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Thông báo về kết quả kiểm tra, xác minh tài sản số 653/TB-CCTHADS ngày 15/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Thông báo về việc xác minh hiện trạng tài sản để thi hành án số 166/TB-CCTHADS ngày 27/2/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 31/QĐ-CCTHADS ngày 09/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Thông báo cưỡng chế thi hành án số 325/TB-CCTHADS ngày 12/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Thông báo về việc thay đổi thời gian thực hiện việc cưỡng chế thi hành án số 342/TB-CCTHADS ngày 20/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Thông báo về việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự số 597/TB-CCTHADS ngày 29/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Thông báo tạm dừng việc thực hiện cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 364/TB-CCTHADS ngày 03/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;

- Thông báo tạm dừng việc thực hiện kê biên, xử lý tài sản số 632/TB-CCTHADS ngày 06/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;

- Công văn số 1881/NHNoNDN-KHDN ngày 27/12/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng về việc giám giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ (lần 14);

3.6 Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ đang là nợ xấu, Ngân hàng đã khởi kiện và Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã có Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 16/2020/QĐST-KDTM ngày 15/12/2020 và Thông báo sửa chữa, bổ sung quyết định số 01/2021/TB-SCBSQĐ ngày 06/01/2021. Hiện tại khoản nợ đang được Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê và Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu kê biên xử lý tài sản.

- Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (*bao gồm tài sản bảo đảm, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn*) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm tự xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ trước khi quyết định tham gia đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 240.011.530.626 đồng (*Hai trăm bốn mươi tỷ không trăm mười một triệu năm trăm ba mươi nghìn sáu trăm hai mươi sáu đồng*).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

- Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Người mua khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản bảo đảm và tài sản khác liên quan đến khoản nợ theo quy định pháp luật.

- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 02/01/2025 và ngày 03/01/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Người đăng ký xem khoản nợ đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/12/2024 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 08/01/2025 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ lễ, các ngày thứ bảy, chủ nhật) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt - Địa chỉ: 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 24.000.000.000 đồng (*Hai mươi bốn tỷ đồng*) – Tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.

9. Bước giá: 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*).

10. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

10.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá: là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật

+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.

10.2 Cách thức tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CMND/CCCD của người tham gia đấu giá (bản sao y).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với hành vi vi phạm của mình.

11. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 07/01/2025, ngày 08/01/2025, đến trước 17 giờ 00 phút 09/01/2025 (trong giờ hành chính)

+ Phương thức nộp: tiền đặt trước được người tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá như sau:

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO VIỆT

Số tài khoản: 2011201363454 tại AGRIBANK - Chi nhánh Chợ Cồn – Nam Đà Nẵng

Hoặc Số tài khoản: 1047235777 tại Ngân hàng VIETCOMBANK – Chi nhánh Đà Nẵng

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 09/01/2025 thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 10/01/2025.

- Địa điểm: 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

13.1 Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh);

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

13.2 Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

+ Số tiền đặt trước: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

+ Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

b. Thời hạn (lộ trình) thanh toán:

- Đợt 1: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

- Đợt 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

- Đợt 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người

mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng

- Đơn vị thụ hưởng: Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

- Số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

- Nội dung chuyển khoản: Chuyển tiền đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lắp máy Miền Nam.

d. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Bảo Việt.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Địa chỉ: 287 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hoặc: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Địa chỉ: 228 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá. *Chu*

Nơi nhận:

- Niêm yết theo quy định;
- Trụ sở công ty;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng;
- Đăng Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Khách mời chứng kiến;
- Lưu VP, HS.

GIÁM ĐỐC *Chu*



